证券代码：002450　　证券简称：*ST康得　　公告编号：2020-161

康得新复合材料集团股份有限公司

关于2019年年报的问询函的回复

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称公司或康得新）于2020年7月6日收到深圳证券交易所《关于对康得新复合材料集团股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第364号）（下称《问询函》）。收到问询函后，公司积极组织相关部门和年审会计师对问询函涉及的事项进行逐项落实和回复，由于问询函涉及的内容较多，需要核查和确认的数据较多，为确保信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，同意公司延期回复问询函，公司于2020年7月13日在指定信息披露媒体发布了《关于2019年年报问询函延期回复的公告》（公告编号：2020-153）。公司根据有关事项最新进展情况对问询函所列问题进行了核查确认后，应监管要求对《问询函》中所列问题向交易所做出书面回复如下：

我部在对你公司2019年度报告进行审查的过程中，关注到如下事项：

1、年报披露，你公司其他货币资金期末余额139.52亿元，包括存放于北京银行西单支行的金额122.09亿元，而该金额为银行归集金额，实际余额仅为101.17元。请说明银行存款余额披露是否准确。

回复：

报告年度，公司货币资金分布如下：

（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
库存现金	132,427.61	114,998.18
银行存款	58,668,346.14	14,468,363,032.12
其他货币资金	13,893,041,861.88	847,259,315.32
合计	13,951,842,635.63	15,315,737,345.62
其中：存放在境外的款项总额	12,929,679.53	37,534,245.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	13,893,041,861.88	2,347,259,315.32

2014 年，康得集团与北京银行股份有限公司（以下简称北京银行）西单支行签订了《现金管理业务合作协议》，对康得集团控制的下属公司在北京银行开立的银行账户进行统一管理，将协议下子公司账户资金实时归集到康得集团北京银行西单支行 3258 账户，公司及其合并财务报表范围内 3 家子公司的 4 个银行账户资金被实时归集到康得集团。如需付款再从母账户下拨。各子账户实际余额为 101.17 元，但北京银行提供的银行对账单上不显示母子账户间自动上存下划等归集交易，显示余额为累计上存金额扣减下拨金额后的余额。

根据《现金管理业务合作协议》，康得集团与康得新的账户可以实现上拨下划功能；但康得新自己账户的对账单并不反映账户资金被上拨的信息，公司及其下属公司至今没有从北京银行或康得集团获取已经发生的与康得投资集团的内部资金往来明细，更没有获取作为记账凭证依据的内部资金划转的原始凭证。尽管公司已经向康得集团及北京银行发出了《律师函》要求其向公司提供相关银行账户明细及相关银行账户对账单等财务资料，但并未得到康得集团及北京银行的回应。具体见公告（编号 2019-130）。

2019 年 7 月 5 日证监会下发的（处罚字【2019】90 号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》的相关内容：“康得新涉嫌违法的事实“二、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易情况”。

2020 年 6 月 28 日证监会下发的（处罚字【2020】56 号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》的相关内容：“康得新 2015 年—2018 年年度报告中披露的银行存款余额亦存在虚假记载。

北京银行西单支行对审计业务银行询证函的回复内容基本为：该账户实际余额为零，该账户在我行有联动账户业务，资金被归集。最终结果即实际余额 101.17 元，银行归集金额为 12,209,446,294.50 元。

基于以上情况，公司在报告年度缺乏充分完整的依据将存放于北京银行西单支行的金额 122.09 亿元确认为对康得集团的债权，因此公司将被归集的存放于北京银行西单支行的金额 122.09 亿元的受限资金从银行存款科目调整为其他货币资金，以便客观的反映资金的存在状态，真实的反映报告年度资产负债表日银

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

行存款的余额。

2、2018 年 6 月，你公司子公司康得新（新加坡）与 JUNCTION TECHNOLOGY LIMITED 产生预付款项期末余额 5.1 亿元，你公司对上述预付账款未计提坏账准备。年审会计师无法判断上述预付账款的商业实质以及可回收性。请结合上述预付款项的商业实质及收款方情况，说明未计提减值准备的依据、是否符合《企业会计准则》的规定。

回复：

1、预付款项的商业实质及收款方情况

经查询，JUNCTION TECHNOLOGY LIMITED 为康得新（新加坡）的供应商，于 2009/7/14 在香港注册成立，注册号码 1352929，与公司不存在关联关系。公司子公司康得新（新加坡）与 JUNCTION TECHNOLOGY LIMITED 的业务合作起始于 2017 年 8 月，其基本的业务模式和业务流程如下：

康得新（新加坡）公司向 JUNCTION TECHNOLOGY LIMITED 采购 IC/LCD 销售给最终客户，采购与销售合同基本在相同的时间订立，康得新（新加坡）公司此类交易的毛利率基本维持在 5%。

资金结算：康得新（新加坡）公司与 JUNCTION TECHNOLOGY LIMITED 签订采购合同日后 5 个工作日内 100%电汇，最终客户提单日后 90 天向公司付款。

货物交割：供应商将货物直接送到最终客户指定地点，完成交割；

交易单据：康得新（新加坡）公司与供应商及客户之间的单据主要有合同、发票、物流单据和货物签收单。

下表为康得新（新加坡）与 JUNCTION TECHNOLOGY LIMITED 从 2017 年 8 月开展业务合作以来的采购和付款明细。

（单位：美元）

期间	摘要	借方	贷方	余额	
	期初余额	付款	采购	平	
2017.8	本期合计	8,000,000.85	8,000,000.85	平	
2017.9	本期合计	31,105,302.10	31,105,302.10	平	
2017.10	本期合计	22,922,950.00	15,303,600.00	贷	-7,619,350.00
2017.11	本期合计	30,741,570.00	38,360,920.00	平	
2017.12	本期合计	46,155,690.00	46,155,690.00	平	
2017.12	本年累计	138,925,512.95	138,925,512.95	平	
2018.1	本期合计	29,991,640.00	29,991,640.00	平	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018.2	本期合计	12,636,880.00	12,636,880.00	平	
2018.3	本期合计	39,498,180.00	29,727,780.00	贷	-9,770,400.00
2018.4	本期合计	2,577,600.00	12,348,000.00	平	
2018.5	本期合计	18,714,200.00	10,767,200.00	贷	-7,947,000.00
2018.6	本期合计	30,256,800.00	34,203,800.00	贷	-4,000,000.00
2018.7	本期合计	10,797,180.00	14,797,180.00	平	
2018.8	本期合计	15,036,700.00	15,036,700.00	平	
2018.9	本期合计	19,354,880.00		贷	-19,354,880.00
2018.10	本期合计	23,422,760.00	42,777,640.00	平	
2018.12	JUNCTION TECHNOLOGY LIMITED-康得新新加坡，退货 73116420		-73,116,420.00	贷	-73,116,420.00
2018.12	本期合计		-73,116,420.00	贷	-73,116,420.00
2018.12	本年累计	202,286,820.00	129,170,400.00	贷	-73,116,420.00

从上表交易明细可以看出，康得新（新加坡）与 JUNCTION TECHNOLOGY LIMITED 的交易于 2018 年 12 月停止，并退回约 7300 万美元的货物，形成约 5.1 亿元人民币的预付款项余额。

上述描述表明，康得新（新加坡）只是作为中间商从事交易，没有直接货物交割过程，但并不能因此否认中间商交易模式不具备交易实质，除非 JUNCTION TECHNOLOGY LIMITED 与最终客户不存在真正货物交割。由于康得新（新加坡）不控制物流过程，公司无法从第三方物流平台获悉 JUNCTION TECHNOLOGY LIMITED 与最终客户的物流交易记录，公司难以通过上述业务的未来现金流在风险、时间分布或金额方面判断其是否具有商业实质。

2、未计提减值准备的依据、是否符合《企业会计准则》的规定

通过上述第 1 部分的分析，公司难以判断相关交易及预付账款的商业实质，且证监会立案调查最终处罚决定尚未下达，权力机关对上述款项的调查也未有最终定论，公司无法计量可回收金额，无法确认相应的减值金额。综上所述，公司未在报告期对该预付款项计提减值准备，符合《企业会计准则》的相关规定。

3、你公司子公司智得国际应收 HAIER INTERNATIONAL (HK) LIMITED、GO-TOP INNOVATION LIMITED、UEASY (HONGKONG) CO.,LIMITED 等客户账款余额 4.2 亿

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

元，计提坏账准备 6,006 万元。年审会计师无法判断上述应收账款的商业实质以及可回收性。请结合上述应收账款的商业实质、回款情况及客户情况，说明坏账准备计提的充分性。

回复：

1、应收账款的商业实质、回款情况及客户情况

具体见下表：

（单位：元）

客户名称	销售产品	开始合作日期	法定代表人（董事）	币别	注册资本（单位：万元）	注册地址	是否存在关联关系	期末余额	报告期回款	期后回款	账龄				减值金额
											1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
HAIER INTERNATIONAL (HK) LIMITED	显示屏	2017.6	GAO YICHENG	USD	1000	Room 1908,Harbour Centre,25 Harbour Rord,Wanchai,Hong Kong	否	10,817,807.73	-	-		10,817,807.73			1,081,780.77
GO-TOP INNOVATION LIMITED	显示屏	2018.11	HUA SHI	HKD	1	RM 1802B,FORTRESS TOWER,250 KING'S ROAD,NORTH POINT,HK.	否	8,383,036.50	-	-		8,383,036.50			838,303.65
UEASY (HONGKONG) CO.,LIMITED	智能手机	2017.7	XU Gewei	HKD	1	Room 604,6/F., Easey Commercial Building,Nos.253-261 Hennessy Road,Wanchai,Hong Kong	否	99,588,364.68	-	-		43,660,330.35	55,928,034.33		15,551,639.90
GREAT DYNASTY HK CO.,LIMITED	智能手机	2017.9	SONG JIANPING	HKD	100	Rm. 19C, Lockhart CTR. , 301-307 Lockhart Rd. , Wan Chai, Hongkong	否	109,907,777.16	-	-		43,438,891.65	66,468,885.51		17,637,666.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

HONGKONG UNNO TECHNOLOGY CO.LIMITED	智能手机	2017.9	FAN JIONG YI	HKD	50	ROOM 910, 9/F,HOLLYWOOD PLAZA,610 NATHAN ROAD,MONG KOK,KOWLOON	否	40,489,890.55	-	-		22,115,399.31	18,374,491.24		5,886,438.18
NEW NETWORK CENTURY LIMITED	手机主板	2017.8	YAN YOU LIAN	HKD	0.5	UNIT 701，7/F., CITICORP CENTRE,18 WHITFIELD ROAD,CAUSEWAY BAY,HONG KONG	否	48,701,533.50	-	-		8,274,918.18	40,426,615.32		8,912,814.88
ONE TIME TECHNOLOGY (HK) LIMITED	显示屏	2018.6	JIN XIAO LI	HKD	1	SUITE 913B，9/F，OCEAN CENTER ，HARBOUR CITY，5 CANTON ROAD，TSIM SHA TSUI，KOWLOON，HONG KONG	否	64,827,008.94	-	-		64,827,008.94			6,482,700.89
ZHOUSHAN PORT INT′L TRADING (HK) LIMITED	显示屏	2018.5	REN CHEN GJUN	USD	100	ROOM 2103，TUNG CHIU COMMERCIAL CENTRE,193 LOCKHART ROAD,WAN CHAI,HONG KONG	否	36,661,812.96	-	-		64,827,008.94			3,666,181.30
合计								419,377,232.02	-	-	-	266,344,401.60	181,198,026.40	-	60,057,525.84

上述应收账款为相关贸易业务交易而形成的，公司查阅了相关交易的合同、发票、出入库单据、验收单据、运输单据、记账凭证、资金单据等相关确认依据等，交易资料显示符合一般商业逻辑。但公司难以通过上述业务的未来现金流在风险、时间分布或金额方面判断其是否具有商业实质。

公司对相关人员进行了询问，其回复是：资金结算多采用向供应商支付采购款以后，给予客户一定账期，到期后客户向公司支付货款；为了规避信用风险，公司要求相关客户给公司出具担保合同。物流是供应商将货物直接送到客户指定地点，完成交割。客户收货后会提供给公司签收单，公司据此提供给供应商的签收单。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司不控制物流过程，公司试图通过相关货运物流机构的官方平台查询供应商与客户交易的物流信息，但因时效性，暂无法查询到上述交易的物流信息，尚不能对物流的真实性做出判断。但物流并非判断商业实质的唯一标准，公司难以通过物流属性对上述业务的商业实质作出判断。

自 2019 年起，债务危机爆发以来，上述贸易业务未有再发生，在报告年度及期后没有回款。上述客户基本处于境外,原相关联络人员大部分离职或失联，截至本问询函公告日，仅收到上述客户中两家公司的审计回函，且回函不符。因公司为非权力机构,且智得国际处于清盘的法律状态,公司暂无法进一步的核查。

综上所述，公司尚无充分、合理、完整的证据对上述贸易业务及其应收账款是否具备商业实质做出准确的判断。

2、坏账准备计提的充分性

智得国际因破产清算于 2019 年 12 月不再纳入公司合并报表体系（具体见公告 2019-265），但根据《企业会计准则第 33 号-合并财务表》的规定，公司编制的合并利润表包含智得国际报告年度期初至丧失控制权之日止的收入、费用、利润，当然也包括智得国际的应收账款计提的坏账准备。虽然公司尚无法对上述应收账款的商业实质做出判断，也难以估算其可回收金额，缺乏坏账准备计提足够的充分性。但出于谨慎的考虑，以及上述应收账款以摊余价值计量的金融资产的基本属性,暂按照公司统一的会计政策以账龄信用风险特征组合确定的预期信用损失率计提了相应的减值准备，符合金融资产信用减值准备计提的规定。

4、报告期末，你公司其他非流动金融资产期末账面价值 6.47 亿元，其中 Display Partners Vic,L.P. 期末账面价值 2.29 亿元。由于管理层未能提供 Display Partners Vic,L.P.截至报告期末的估值报告，年审会计师无法确认其他非流动金融资产期末账面价值计量的准确性。请说明未能提供 Display Partners Vic,L.P.估值报告的原因，以及减值准备计提的充分性。

回复：

1、未提供估值报告的原因：

2016 年 2 月，康得新光电出资 3,500 万美元，认购 Display Partners Vic, L. P.（以下简称“DP 基金”）的有限合伙份额。DP 基金认购 Ostendo Technologies, Inc.（以下简称“Ostendo”）发行的优先股，除此之外，DP 基金并未投资其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目。据基金管理人反馈，Ostendo 在 2019 年未有发行股份进行融资、亦未有股权转让交易记录，由于在市场上没有最新的公开交易价格信息，Display Partners Vic, L.P.无法确定 Ostendo 最新公允价值变动，亦无法提供最新的估值报告。截止本问询函回复日，公司未能获取相关的估值报告。

2、减值准备计提的充分性

根据企业会计准则 22 号-金融工具确认和计量（2018）的规定，公司对非交易性权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“其他非流动金融资产”项目列式。明细如下：

（单位：元）

被投资单位	出资比例	年初投资成本	年初公允价值变动	本年公允价值变动	其他变动	汇率折算影响	年末公允价值
北京兰亭科技有限公司	5.00%	10,500,000.00	-9,727,450.00	961,751.61			1,734,301.61
江苏苏宁银行股份有限公司	9.80%	392,000,000.00		15,473,396.99			407,473,396.99
Display Partners VIc, LP	84.64%	229,082,000.00					229,082,000.00
辽宁多维视界文化产业有限公司	18.00%	5,259,899.07	-385,945.84	3,587.95			4,877,541.18
山东康正新材料有限公司	18.00%	4,200,000.00	-90,983.61	126,168.10			4,235,184.49
上海百煦文化发展有限公司	10.00%	563,152.53	-7,654.97	-555,497.56			-
合计		641,605,051.60	-10,212,034.42	16,009,407.09	-	-	647,402,424.27

新金融工具准则减值模型包括以摊余成本计量金融资产、FVOCI 债务工具；不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及以公允价值计量且

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其变动计入其他综合收益的权益工具，具体为：权益工具投资（如 FVTPL-权益工具、FVOCI-权益工具）。公司合并报表列式在“其他非流动金融资产”项目的非交易性权益工具投资不适用新金融准则减值的相关规定。

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对于上述在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的，对被投资单位无控制、共同控制或重大影响的权益工具投资，将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“其他非流动金融资产”项目反映。

公司确定上述“其他非流动金融资产”的公允价值使用第三层次输入值。以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。对被投资单位期末净资产基本能体现其公允价值的，以其净资产作为评估公允价值的基数；对被投资单位期末净资产不能体现其公允价值的，在考虑市场参与者对相关资产或负债定价时所使用的假设的基础上进行调整。除 Display Partners Vic,L.P.以外，公司根据被投资单位提供的 2019 年度审计报告或财务报告所反映的净资产、最近的市场交易价格确认了相关金融资产的公允价值变动，准确、充分的反映了上述金融资产的公允价值。

5、报告期末，你公司其他非流动资产期末余额为 32.88 亿元，已计提减值准备 0.61 亿元。上述资产的形成原因为你公司子公司张家港光电与中国化学赛鼎宁波工程有限公司等公司签订一系列委托采购设备协议，支付设备采购预付款 29.29 亿元;与江苏精亚洁净工程有限公司等公司签订一系列工程施工协议，支付工程施工预付款 3.03 亿元。年审会计师无法判断上述预付工程款、预付设备款的交易实质和对财务报表的影响。请结合上述交易实质，说明其他非流动资产减值准备计提的充分性，以及相关会计科目列报的准确性。

回复：

1、交易实质及减值准备计提的充分性

自 2017 年 2 月开始，康得新公司之全资子公司张家港康得新光电材料有限公司（以下简称康得新光电）与中国化学赛鼎宁波工程有限公司、宇龙汽车（集团）有限公司、AEHI.Inc（美国鹰高国际有限公司）、WI-A CORPORATION、Technicalfit Corporation 等公司签订一系列委托采购设备协议，与江苏精亚洁净工程有限公司、深圳市朗奥洁净科技股份有限公司、张家港保税区嘉盛建设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

工程有限公司、浙江巨能环境工程有限公司、深圳市纯水一号水处理科技有限公司、中国建筑第八工程局有限公司等签订了一系列工程施工协议，用于 1.02 亿先进高分子功能膜项目及裸眼 3D 项目。截至 2019 年 12 月 31 日，康得新光电按照合同约定支付设备采购预付款 29.29 亿元、工程施工预付款 3.03 亿元。报告期末，公司其他非流动资产期末余额为 32.88 亿元，已计提减值准备 0.61 亿元。具体明细如下：

（单位：元）

序号	公司	账面余额	减值	账面价值	是否具备商业实质
1	中国化学赛鼎宁波工程有限公司	2,174,000,000.00		2,174,000,000.00	否
2	宇龙汽车（集团）有限公司	429,000,000.00		429,000,000.00	否
3	AEHI.Inc	289,068,612.66		289,068,612.66	否
4	江苏精亚洁净工程有限公司	161,500,000.00		161,500,000.00	否
5	深圳市朗奥洁净科技有限公司	53,228,320.63		53,228,320.63	否
6	张家港保税区嘉盛建设工程有限公司	26,296,433.50		26,296,433.50	否
7	浙江巨能环境工程有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00	否
8	深圳市纯水一号水处理科技有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	否
9	中国建筑第八工程局有限公司	2,465,807.00		2,465,807.00	否
10	大族激光科技产业集团股份有限公司	31,710,085.47	29,710,085.47	2,000,000.00	是
11	WI-A CORPORATION	19,617,074.40		19,617,074.40	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12	Technicalfit Corporation	17,110,962.00		17,110,962.00	是
13	苏州精濑光电有限公司	9,477,510.26	8,529,759.23	947,751.03	是
14	NAKAN TECHNO CO.,LTD	8,459,352.00	7,613,416.80	845,935.20	是
15	大塚电子（苏州）有限公司	7,880,000.00	7,092,000.00	788,000.00	是
16	晟耀光电科技股份有限公司（SYO TECHNOLOGY CO.,LTD. ）	7,732,420.08	6,959,178.07	773,242.01	是
17	NTS Systems Deve Iopment BV	6,220,493.69		6,220,493.69	是
18	Advanced Process Systems Corporations	1,632,430.80	1,469,187.72	163,243.08	是
19	南京优倍自动化系统有限公司	1,040,989.74		1,040,989.74	是
20	其他小额预付账款供应商	1,492,792.72		1,492,792.72	是
	合计	3,287,933,284.95	61,373,627.29	3,226,559,657.66	

1）经核查，上表中 1-9 项预付账款处于公司已支付货款，主要用于 1.02 亿平米先进高分子膜材料项目和年产 1 亿片裸眼 3D 模组项目相关募投项目，但对方未交货或未提供服务。根据 2019 年 7 月 5 日证监会下发的（处罚字【2019】90 号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》、2020

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年 6 月 28 日证监会下发的（处罚字【2020】56 号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》（下称“《事先告知书》”）的相关内容：“2018 年 6 月 10 日，康得新利用与中国化学赛鼎宁波工程有限公司（以下简称化学赛鼎）、沈阳宇龙汽车（集团）有限公司（以下简称宇龙汽车）签订《采购委托协议》，约定由康得新确定下游设备供应商，化学赛鼎和宇龙汽车按照康得新的要求与指定供应商制作和签订供货合同、并按照康得新要求将收到的货款转付给指定供应商。按照上述协议安排，2018 年 7 月至 12 月期间，康得新累计将 24.53 亿元从募集资金专户转出，以支付设备采购款的名义分别向化学赛鼎、宇龙汽车支付 21.74 亿元、2.79 亿元；转出的募集资金经过多道流转后主要资金最终回流至康得新，用于归还银行贷款、配合虚增利润等，变更了募集资金用途。(详见公告，编号：2019-143、2020-128)”，表明公司与化学赛鼎、宇龙汽车的交易不具备商业实质，公司不排除支付给其他单位资金采取了类似于《事先告知书》所述的资金周转方式从而相关交易不具备商业实质。鉴于公司自身的调查能力、手段、方式有限，权力机关已介入上述交易的调查。对于上述处于调查中的案件，公司无进一步可披露的信息。

对于上述预付账款形成的其他非流动资产，业务具有虚拟性质，公司无法准确核实资金去向以及回流情况，不具有计提减值准备的业务实质和依据，故公司未对上述其他非流动资产计提相应的减值准备。

2）经核查，上表中 10-20 项预付款项具备真实交易背景，主要用于裸眼 3D 项目。因公司债务危机，资金周转困难，裸眼 3D 等项目暂停，导致公司无法继续按采购协议约定执行合同，根据公司掌握的内外部信息，结合律师的专业意见，对 10、13、14、15、16、18 项存在减值迹象预付款项确认了减值损失。具体如下：

A：10、大族激光科技产业集团有限公司，2019 年 12 月 31 日期末余额 31,710,085.47 元。2018 年 3 月 13 日，双方签订设备采购合同，合同号 KDXKGDCGNO-201803091，合同标的为激光打标机 6 套，合同金额 86,580,000 元，康得新光电于 2018 年 4 月 25 日支付了合同金额的 40%设备款 34,632,000 元。2019 年初康得新光电派工作人员到大族激光公司现场初步检验了 3 台设备，并有验收记录。因康得新发生财务危机，年产 1 亿片裸眼 3D 模组募投项目相关 K6

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目（以下简称 K6 项目）暂停，无法继续履行。经 2020 年 6 月份双方初步沟通，康得新光电与大族激光解除协议，对已完成并验收的 3 台的设备也不需交货，同时大族激光向康得新光电退还 2,000,000 元货款以及免除支付另一项合同的应付货款 2,921,914.53 元。因此，根据双方初步沟通纪要，大族激光的预付设备款期末余额为 31,710,085.4 元,扣除 2,000,000 元后的金额 29,710,085.47 元,应作为计提减值准备的金额。

B:13、苏州精濑光电有限公司，2019 年 12 月 31 日期末余额 9,477,510.26 元。2017 年 12 月和 2018 年 3 月分别签订了合同号为 KDXKGDCGNO-201712231、KDXKGDCGNO-201803100、KDXKGDCGNO-201803502 的设备采购合同，合同标的为 3D 框胶检查机/真空贴合精密度检查机等,三项合同总金额为 32,846,153.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日已支付了合同总金额的 30%设备款约 9,477,510.26 元。与对方公司电话沟通了解到核心备件已完成、待组装。康得新因债务危机，目前 K6 项目暂停，目前无资金继续履行。参考大族激光项目，如果康得新光电不要求对方交货并解除协议，预计有 10%退款，故在 2019 年末按 90%计提减值准备

C、14、NAKAN TECHNO CO.,LTD，2019 年 12 月 31 日期末余额 8,459,352 元（日元 132,000,000 元）。双方于 2018 年 1 月 30 日签订设备采购合同，合同号 KDXKGDCGNO-201801207，合同标的为配向膜涂布机，合同金额为 440,000,000.00 日元，于 2018 年 4 月 26 日支付了 30%设备款 132,000,000 日元。对方已发律师函，要求发单方解约。康得新因债务危机，目前 K6 项目暂停，目前无资金继续履行。参考大族激光项目，如果康得新光电不要求对方交货并解除协议，预计有 10%退款，故在 2019 年末按 90%计提减值准备。

D:15、大塚电子（苏州）有限公司，2019 年 12 月 31 日期末余额 7,880,000 元。2017 年 12 月、2018 年 2 月分别签订了合同号为 KDXKGDCGNO-20171214、KDXKGDCGNO-201802505 的设备采购合同,合同标的为 3D 柱透镜高度测量机 2 台、Cell Gap 盒厚测量机等，合同总金额为 27,000,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日已支付合同总额的 30%设备款 6,000,000 元。与对方公司电话沟通了解对方设备已完成，要求继续履行。康得新因债务危机，K6 项目暂停，目前无资金继续履行。参考大族激光项目，如果康得新光电不要求对方交货并解除协议，同时该设备属于通用类设备，预计有 10%退款，故在 2019 年末按 90%计提减值准备。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

E:16、晟耀光电科技股份有限公司（SYOTECHNOLOGYCO.,LTD.）2019 年 12 月 31 日期末余额 7,732,420.08 元 （1,108,400.00 美元）。双方于 2018 年 4 月与 5 月分别签订了合同号为 KDXKGDCGNO-201802507、KDXKGDCGNO-201802506 设备采购合同，合同标的为 3D 柱透镜尺寸量测机 2 台、ODF 柱透镜高度测量机等，合同总金额 2,771,000.00 美元，截止 2019 年 12 月 31 日 已支付 40%的设备预付款 1,108,400.00 美元。通过与对方电话沟通了解，设备已完成，要求继续履行。康得新因债务危机，K6 项目暂停，目前无资金继续履行。参考大族激光项目，如果康得新光电不要求对方交货并解除协议，同时该设备属于通用类设备，预计有 10%退款，故在 2019 年末按 90%计提减值准备。

F:18、Advanced Process Systems Corporations，2019 年 12 月 31 日期末余额 1,632,430.80 元（234,000.00 美元）。双方于 2018 年 2 月 6 日签订合同，合同号 KDXKGDCGNO-201802504，合同标的为配向膜预烘烤机(PI Pre-cure)2 台，合同金额 780,000 美元，截止 2019 年 12 月 31 日已支付了 30%的设备预付款 234,000 美元。康得新因债务危机，K6 项目暂停，且已收到律师函，要求单方解约，目前无资金继续履行。参考大族激光项目，如果康得新光电不要求对方交货并解除协议，同时该设备属于通用类设备，预计有 10%退款，故在 2019 年末按 90%计提减值准备。

上述具备真实交易背景的其他非流动资产的可回收金额的估计符合客观事实，减值准备计提充分的考虑了企业内外部因素的影响及专业机构的建议，上述其他非流动资产减值准备计提符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定。

2、相关会计科目列报的准确性

根据企业会计准则会计科目和主要账务处理的规定，公司在根据合同结算条款预付上述工程款、设备款时通过会计科目“预付账款”核算，在编制财务报表时，根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的相关规定，应重分类至“其他非流动资产”报表项目反映。上述在“预付账款”中核算的预付工程款、设备款具有资本化性质，资金流动的周期一般超过一个会计年度即一年以上，属非流动资产的范畴，报表项目应重分类到其他非流动资产。公司对上述预付工程款、设备款的会计科目核算和报表项目列报符合会计准则的规范要求。

6、报告期内，你公司暂停部分在建工程项目，包括 1.02 亿平米先进高分

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子膜材料和裸眼 3D 模组产品项目。报告期末，高分子膜材料和裸眼 3D 账面价值分别为 2.33 亿元和 2.45 亿元，分别计提减值准备 602 万元和 3,448 万元。请说明各建设项目是否符合市场需求，项目可行性是否发生变化以及减值准备计提的充分性。

回复：

1、市场需求

公司于 2015 年非公开发行股票募集资金用于建设 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目；于 2016 年非公开发行股票募集资金用于建设年产 1 亿片裸眼 3D 模组产品项目及 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目，项目原计划于 2019 年 6 月 30 日前建设完成。

上述建设项目符合市场的相关需求，其一“1.02 亿平米先进高分子膜材料项目”的建设，有利于满足企业自身发展需要，巩固和扩大市场占有率，扩大企业在相关行业的知名度，为企业可持续发展奠定坚实基础；本项目的建设，是促进高端薄膜产品国产化、进口替代的需要；其二“裸眼 3D 模组产品项目”的建设，将为全球裸眼 3D 产业的发展提供核心器件支持，是企业立足核心技术优势，延伸产业链，实现相关多元化发展，进一步提高企业经营效益的需要，也是企业抓住时机，占据裸眼 3D 显示行业龙头地位，引领 3D 视觉发展新时代，形成我国电子消费品新的消费热点，带动国家信息消费的需要。

2、可行性变化

2019 年始，公司债项违约，债务危机爆发，募集资金账户被冻结，募投项目完全处于停滞状态。公司内外部环境发生重大变化，面对极为紧张流动性及众多诉讼事项，公司发展战略被迫调整，募投项目的可行性发生重大变化，公司无法继续支撑募投项目的开展。公司于 2019 年 10 月 23 日发布《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-203）。，拟决定终止 “年产 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目”和“年产 1 亿片裸眼 3D 模组产品项目”的募集资金投资项目建设。2019 年 11 月 12 日，股东大会决议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》（公告编号：2019-232），将剩余募集资金约 21.69 亿元（含利息）用于永久补充流动资金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、减值准备计提的充分性

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，如有有证据表明资产已经或将被闲置、终止使用，说明报告期末资产存在减值的迹象，企业需要估计资产的可回收金额，确认减值损失。从公司内部信息分析，上述募集资金投入对应的在建工程项目已经被终止，相关资产所能创造的净现金流量或实现的营业利润远低于原来的预算或金额，上述在建工程所涉及的资产存在减值迹象，需要确认减值损失。具体减值情况如下：

（单位：元）

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
1.02 亿平米先进高分子膜材料	238,886,845.26	6,019,629.69	232,867,215.57
裸眼 3D 模组产品项目	279,366,651.50	34,477,682.39	244,888,969.11

公司聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）按照资产评估执业准则及会计准则的规范要求对上述在建工程项目报告期末可回收金额进行评估，具体如下：

1)、在建工程项目所涉及资产的评估对象和评估范围：

（1）土建工程

共 15 项，为二期厂房工程，主要包括 1#K6 厂房、2#物流仓库、11#动力中心、多层保护膜厂房及配套工程等，建筑结构主要为框架；二期厂房开工日期为 2017-2018 年，由于公司债务危机等原因，二期厂房于 2019 年 5 月全部停工。土建工程分布在张家港光电位于江苏环保新材料产业园港华路西侧、新开河南侧公司区域内。

（2）设备安装工程

共 4 项，主要包括影像测量仪、触控盐雾试验机和步入式高温高湿试验机等实验测试设备，购置时间为 2018 年，主要用于大屏触控事业部。由于康得新债务危机等原因，大屏触控事业部于 2019 年 5 月关停。经了解在建设备安装调试后，一直处于封存状态。目前设备分布在张家港光电位于江苏张家港环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧公司区域内。

2)、在建工程项目所涉及资产的评估方法：

（1）土建工程

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

采用市场价值减去处置费用的评估方法确定可回收价值。

由于土建工程尚未完工，处于停工状态，评估人员对其建造合同、付款发票等资料进行了核实，采用建筑安装工程价格指数对其账面成本进行调整，计算土建工程的市场价值。公式为：

市场价值（采用定基物价指数）=核实后账面成本×基准日价格指数/历史时点价格指数

（2）设备安装工程

采用市场价值减去处置费用的评估方法确定可回收价值。

虽然设备安装工程安装调试后处于封存状态，一直未能使用，但从设备的特性来看仍然存在一定的实体性贬值。因此参照机器设备的评估方法对其进行评估。

3)、评估结果：

（单位：万元）

项目		账面价值	可回收价值	增减值	增减率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
在建工程	8	51,914.00	47,864.27	-4,049.73	-7.80

报告期末，高分子膜材料和裸眼 3D 账面价值分别为 2.33 亿元和 2.45 亿元，分别计提减值准备 602 万元和 3,448 万元。北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）履行相关评估程序实施过程，出具了编号为“北方亚事评报字[2020]第 01-405 号”的评估报告。

上述计提的减值准备符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，客观的反应了在建工程项目的状态和可回收金额，计提的减值准备具备充分性。

7、年报披露，你公司及子公司违规开具商业承兑汇票 3.8 亿元，违规担保 24.15 亿元，涉及诉讼金额 109.19 亿元，报告期内累计计提预计负债 21.76 亿元。年审会计师无法就上述或有事项可能造成的损失进行合理估计，无法对预计负债作出调整。请自查你公司对或有事项披露是否完整，并结合上述事项的最新进展情况，说明预计负债计提的充分性。

回复：

1、或有事项披露

根据《企业会计准则第 13 号-或有事项》的规定，或有事项是指过去的交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易或者事项形成，其结果由未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。根据该定义，或有事项在资产负债表日已经形成、存在，或有事项的列报包括已经确认预计负债的列报和不能确认资产负债的或有资产、负债的披露。

根据公司的实际情况，公司或有事项主要为未决诉讼或仲裁、债务担保、已贴现的商业承兑汇票。

经公司自查，具体情况如下：

1）违规开具商业承兑汇票

（单位：万元）

序号	出票人	收款人	承兑人	票据金额	截至2019年12月31日预计偿付金额	截至报告日诉讼状态
1	康得新光电	郑州龙之潭商贸有限公司	康得新光电	30,000,00	33,267.04	一审审理中
2	康得新光电	盐城市大丰俊阳商贸有限公司	康得新光电	8,000.00	8,877.25	已判决，已执行
	合计			38,000.00	42,144.29	

2）对合并范围之外的单位对外担保及违规担保

（单位：万元）

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	是否违规担保
智得卓越企业有限公司	209,286.00	2017-03-16	2020-03-16	否	否
康得投资集团有限公司	150,000.00	2018-09-27	2019-07-31	否	是
康得投资集团有限公司	50,000.00	2017-12-26	2018-12-26	否	是
康得投资集团有限公司	35,000.00	2018-06-14	2019-06-30	否	是
北京首信捷鹏农业科技有限公司	5,000.00	2018-11-16	2018-11-23	否	是
北京首信捷鹏农业科技有限公司	1,500.00	2018-11-19	2018-11-23	否	是
山东顺凯复合材料有限公司	3,748.05	2013-3-21	2019-12-31	否	否
DIMENCO Holding B.V.	1,953.88	2018-12-28	2023-12-28	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	456,487.93	—	—	—	—
其中：违规担保	241,500.00				

3)诉讼（仲裁）总体情况

（单位：万元）

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
（2019）京04民初458号-中航信托股份有限公司-康得投资集团、康得新光电、康得复材、中安信-金融借款纠纷	147,272	是	已完成二审诉讼费缴纳	一审判决	一审判决	2020年1月21日	2020-017
（2019）苏05民初65号-上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	13,368	否	被执行	执行	执行	2020年6月10日	2020-116
（2019）苏05民初124号-上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	39,871	否	被执行	执行	执行	2020年6月9日	2020-114
（2019）苏0582民初2069号-上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得菲尔、康得新复合-金融借款纠纷	7,158	否	被执行	执行	执行	2020年4月17日	2020-073

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2020）京 02 民初 285 号-康得新复合、康得新光电、康得菲尔、北京功能-北京银行、北京银行西单支行-特殊重大纠纷	55,000	否	诉讼中	未结案	未结案	2020 年 6 月 4 日	2020-110
TCL 商业保理（深圳）有限公司-康得新光电、康得新复合、康得投资集团-分期还款协议争议案	7,639	否	已执行	已执行	已执行	2020 年 5 月 14 日	2020-090
（2019）苏民初 19 号-张家港市聚信企业管理服务有限公司-康得投资集团、钟玉、康得新光电、康得复材-企业借贷纠纷	36,540	否	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 4 月 16 日	2019-067
（2019）苏 05 民初 271 号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	16,649	否	被执行	执行	执行	2020 年 4 月 21 日	2020-075
（2019）苏 05 民初 272 号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔、康得投资集团、钟玉-金融	22,428	否	被执行	执行	执行	2020 年 3 月 17 日	2020-052

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

借款纠纷							
（2019）苏05民初273号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-智能显示、康得新复合、康得菲尔、康得新光电、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	21,172	否	被执行	执行	执行	2020年3月17日	2020-052
（2019）苏05民初274号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	28,327	否	被执行	执行	执行	2020年3月17日	2020-052
（2019）苏05民初276号-中国农业银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	27,751	否	被执行	执行	执行	2020年6月15日	2020-118
（2019）苏05民初277号-中国农业银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	10,076	否	被执行	执行	执行	2020年6月15日	2020-118

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2019）苏 05 民初 278 号-中国农业银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	22,155	否	被执行	执行	执行	2020 年 6 月 15 日	2020-118
（2019）粤 01 民初 175 号-广发基金管理有限公司-康得新复合-公司债券回购合同纠纷	26,385	否	被执行	执行	执行	2020 年 1 月 7 日	2020-002
（2019）苏 01 民初 197 号-中国进出口银行江苏省分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	25,116	否	被执行	执行	执行	2019 年 10 月 9 日	2019-191
（2019）苏 01 民初 196 号-中国进出口银行江苏省分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	25,116	否	被执行	执行	执行	2019 年 10 月 9 日	2019-191
（2019）沪 74 民初 99 号-中银国际证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	20,897	否	被执行	执行	执行	2019 年 9 月 18 日	2019-182
（2019）沪 74 民初 107 号-中银国际证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,278	否	被执行	执行	执行	2019 年 9 月 18 日	2019-182

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2019）苏05民初60号-广发银行股份有限公司苏州分行-康得新光电-金融借款纠纷	20,218	否	被执行	执行	执行	2020年5月27日	2020-101
（2019）苏05民初270号-张家港农村商业银行股份有限公司-康得新光电、康得新复合、钟玉-金融借款纠纷	19,917	否	被执行	执行	执行	2019年10月9日	2019-191
（2019）苏05民初281号-上海银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合、钟玉-金融借款纠纷	16,800	否	被执行	执行	执行	2020年3月13日	2020-051
（2019)中国贸仲京字第G20190840号-YUHON JAPAN Co,.Ltd-康得新光电-进口合同争议	1,083	否	被执行	执行	执行	2020年4月16日	2020-070
（2019）苏05民初297号-交通银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	15,194	否	被执行	执行	执行	2020年3月10日	2020-047
（2019）苏05民初282号-中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合、钟玉-金融借款纠纷	14,862	否	被执行	执行	执行	2020年4月10日	2020-068

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2019）苏05民初275号-招商银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	13,561	否	被执行	执行	执行	2020年5月7日	2020-085
（2019）粤01民初307号-广发证券资产管理（广东）有限公司-康得新复合、钟玉-公司债券交易纠纷	11,561	否	被执行	执行	执行	2020年2月25日	2020-025
（2019）沪74民初126号-国泰基金管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	10,440	否	被执行	执行	执行	2020年2月26日	2020-027
（2019)云民初43号-太平洋证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	9,366	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报
（2019）云01民初1177、1178号-太平洋证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	4,220	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年5月7日	2020-085
（2019）苏0508民初1176号-宁波银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	9,026	否	被执行	执行	执行	2020年1月15日	2020-009

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2019）苏0508民初1177号-宁波银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	9,026	否	被执行	执行	执行	2020年4月21日	2020-075
(2019) 苏05民初269号-中山农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	6,259	否	被执行	执行	执行	2020年3月20日	2020-057
（2019）苏05民初68号-南洋商业银行(中国)有限公司苏州分行-康得新复合-金融借款纠纷	6,254	否	被执行	执行	执行	2019年12月4日	2019-244
（2019）鲁02民初135号-青岛农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,242	否	被执行	执行	执行	2020年4月24日	2020-077
（2019）鲁02民初134号-青岛农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,231	否	被执行	执行	执行	2019年11月29日	2019-240
2019闽01民初274号-华福证券有限责任公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,212	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年1月14日	2020-007

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2019）鲁 10 民初 41 号-荣成市国有资本运营有限公司-康得投资集团、康得新复合-股东出资纠纷	5,200	否	终审判决	终审判决	终审判决	2020 年 4 月 24 日	2020-077
（2019）苏 05 民初 56 号-中国民生银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	5,068	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020 年 5 月 8 日	2020-086
（2019）苏 0582 民初 1558 号-中国建设银行股份有限公司张家港分行-康得菲尔、康得新复合-金融借款纠纷	5,059	否	被执行	执行	执行	2020 年 2 月 28 日	2020-036
（2019）苏 0582 民初 1871 号-张家港保税区嘉盛建设工程有限公司-康得新光电、康得新复合-建筑工程施工合同纠纷	4,992	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020 年 5 月 29 日	2020-102
(2019)苏 0582 民初 2082 号-苏州银行股份有限公司张家港支行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	4,935	否	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 8 月 31 日	2019 半年报

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(2019)沪 0101 民初 2775 号-中泰证券（上海)资产管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	4,202	否	被执行	执行	执行	2020 年 3 月 13 日	2020-051
（2019）京 0105 民初 19502 号-蓝石资产管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	4,195	否	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 3 月 7 日	2019-049
(2019)苏 0582 民初 2145 号-交通银行股份有限公司张家港分行-康得菲尔、康得新复合-金融借款纠纷	3,057	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020 年 3 月 11 日	2020-050
（2019）苏 05 民初 235 号-南洋商业银行(中国)有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	2,896	否	被执行	执行	执行	2019 年 12 月 4 日	2019-244
（2019）渝 01 民初 79 号-新华基金管理股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	2,087	否	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 8 月 31 日	2019 半年报
（2019）苏 05 民初 132 号-中国建设银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔-金融借款纠纷	13,470	否	被执行	执行	执行	2020 年 2 月 28 日	2020-036

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(2019)苏 0582 民初 5592 号-中国电子系统工程第四建设有限公司-康得新光电-建设工程施工合同纠纷	1,229	否	被执行	执行	执行	2020 年 1 月 21 日	2020-015
（2019）沪 0115 民初 25077 号-国泰基金管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	1,045	否	一审判决	一审判决	一审判决	2019 年 10 月 21 日	2019-200
(2019)苏 0582 民初 5499 号-中建八局第三建设有限公司-康得新光电-建设工程施工合同纠纷	1,030	否	被执行	执行	执行	2020 年 6 月 9 日	2020-114
（2019）苏 0282 民初 10003 号-江苏宜兴农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	6,000	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020 年 3 月 18 日	2019-055
（2019)中国贸仲京字第 G20190751 号-NTS Systems Development B.V.- 康得新光电-买卖合同争议案	1,789	否	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 8 月 31 日	2019 半年报
（2019）京 03 民初 307 号-中信保诚人寿保险有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司	7,316	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020 年 4 月 24 日	2020-077

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债券交易纠纷							
（2019）京 03 民初 308 号-中信保诚人寿保险有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	32,972	否	一审判决	一审判决	一审判决	2019 年 12 月 30 日	2019-262
（2019）苏民初 35、459 号-上海宝冶集团有限公司-康得新光电、康得新复合-建设工程施工合同纠纷	37,009	否	诉讼中	未结案	未结案	2020 年 5 月 11 日	2020-087
（2019）苏 0582 民初 9155 号-中国电子系统工程第二建设有限公司-康得新光电-建设工程施工合同纠纷	3,047	否	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 8 月 31 日	2019 半年报
（2019）晋 04 民初字第 74 号-潞安集团财务有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	5,448	否	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 11 月 1 日	2019-225
（2019）粤 03 民初 2280 号-恒大人寿保险有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	20,997	否	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 9 月 10 日	2019-178

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(2019)粤 0303 民初 26625 号-国信证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	3,124	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020 年 5 月 11 日	2020-087
(2019)粤 0303 民初 26626 号-国信证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	3,124	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020 年 5 月 11 日	2020-087
（2019）京 0102 民初 36507 号-银河金汇证券资产管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	2,203	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020 年 4 月 8 日	2020-066
（2019)中国贸仲京 M20191169 号-TOP Engineering Co.,Ltd-康得新光电-买卖合同争议案	5,543	否	仲裁裁决	仲裁裁决	仲裁裁决	2020 年 4 月 1 日	2020-065
（2019)中国贸仲京字第 M20191607 号-VESSEL CO.，LTD.- 康得新光电-买卖合同争议案	2,909	否	诉讼中	未结案	未结案	2020 年 1 月 14 日	2020-007
（2019）粤 01 民初 1426 号-广州农村商业银行股份有限公司-盈信商业保理有限公司、康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	32,917	否	诉讼中	未结案	未结案	2020 年 6 月 9 日	2020-114

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2019）粤03民初3788号-第一创业证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,371	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年12月31日	2019-263
（2019）粤0304民初47958号-平安基金管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	3,240	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年6月2日	2020-107
（2020)中国贸仲京字第M20200002号-YEST.CO.LTD-康得新光电-涉外合同纠纷	9,351	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年1月21日	2020-016
（2020）粤06执412号-佛山农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	6,000	否	被执行	执行	执行	2020年4月24日	2020-077
（2019）晋02民初79号-大同农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	2,096	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报
(2020)京01民初93号-佛山农村商业银行股份有限公司-钟玉、康得投资集团、康得新复合	6,783	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年5月15日	2020-091

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2019）沪0101民初21034号-兴全基金-康得新复合-公司债券交易纠纷	2,146	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年5月18日	2020-092
（2019）京04民初426号-恒丰银行股份有限公司-康得投资集团、康得新复合、中安信、康得复材-票据追索权纠纷	42,361	否	一审判决	一审判决	一审判决	2019年12月24日	2019-257
(2020)冀10民初29号-恒丰银行股份有限公司-康得新、中安信、康得复材-票据追索权纠纷	50,000	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年5月26日	2020-100
合计	1,091,881						

备注：上述诉讼金额 109.19 亿元中包括已执行完毕的案件编号为(2019)中国贸仲京字第 DF20190040 号的 TCL 保理商业承兑汇票贴现案和案件编号为(2020)京 02 民初 285 号的公司起诉北京银行合同纠纷案，不包含诉讼（仲裁）标的在 1000 万以下诉讼（仲裁）案件；调整后，截至 2020 年 6 月 15 日公司尚未结案被起诉类案件共 301 起，其中被诉金额 5000 万以上的 54 件、1000 万以上的 74 件、劳动纠纷 87 件、其他小额诉讼 140 件，累计涉及影响金额 1,067,237 万元（涉及美元已按汇率折算为人民币）。

4)预计负债

（单位：万元）

序号	事件	索引	2019年度计提或确认金额	原因
1	中航信托存单质押	公告号：2019-260	154,829.78	违规担保
2	恒丰银行商业承兑汇票	公告号：2019-257	35,000.00	违规担保-商业承兑汇票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3	智得卓越 3 亿美元债担保	公告号：2019-109	14,744.40	担保
4	YEST.CO.LTD 设备订购合同	公告号：2020-016	9,522.51	买卖合同
5	VESSEL CO.，LTD.设备订购合同	公告号：2019-236	2,883.17	买卖合同
6	株式会社テクニカルフィット设备订购合同	（2019）中国贸仲京字第 M20191432 号	570.41	买卖合同
7	桂林电气科学研究院有限公司设备订购合同	（2019）苏 0582 民初 11370 号	47.23	买卖合同
	合计		217,597.50	

5)已贴现的商业承兑汇票

期末已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票12,882,470.32元，如到期不能兑付，则本公司有被追索的风险。

综上所述，截至年报公布日，公司管理层在其已知悉及所能核查的范围内，已真实、完整的披露了公司及其合并报表范围内的子公司的未决诉讼或仲裁、债务担保、已贴现的商业承兑汇票等或有事项；除已披露的违规担保、违规开具商业承兑汇票、预计负债外，公司及其合并报表范围内的子公司不存在已发现未披露的违规担保、违规开具商业承兑汇票、预计负债事项。虽公司 2019 年始债务危机爆发至今，基本上不大可能存在应诉未诉公司的事项，但鉴于公司违规担保、违规开具商业承兑汇票的情形均未经审批程序和登记，公司无法通过主动措施得知相关类似事项的信息，公司不排除上述其他相关类似事项存在的可能，公司将在知悉相关类似事项后及时披露相关进展情况。

2、上述或有事项的最新进展

截至 2020 年 6 月 15 日公司尚未结案被起诉类案件共 301 起，其中被诉金额 5000 万以上的 54 件、1000 万以上的 74 件、劳动纠纷 87 件、其他小额诉讼 140 件，累计涉及影响金额 1,067,237 万元（涉及美元已按汇率折算为人民币）。自 2020 年 6 月 15 日至本问询函公告日，年报披露的案件中，有 1 起案件已结案，有 0 起案件已撤诉，0 起案件法院已作出了一审判决，0 起案件法院已作出了二审判决，0 起案件仲裁庭已裁决，0 起案件双方已调解，6 起案件启动强制执行。其中 5000 万以上大额案件 3 起，具体进展情况已披露（公告编号：2020-122、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

145、141);1000 万以上大额案件 4 起,具体进展情况已披露(公告编号:2020-149、125、124);其他案件没有实质重大进展,后期诉讼结果及其后续对公司的影响公司将及时披露相关信息。

3、预计负债计提的充分性

根据《企业会计准则第13号-或有事项》的规定, 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同、重组义务等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

公司在报告年度计提预计负债的情况如下:

(单位:万元)

序号	事件	索引	2019 年度计提或确认金额	原因
1	中航信托存单质押(注 1)	公告号:2019-260	154,829.78	违规担保
2	恒丰银行商业承兑汇票(注 2)	公告号:2019-257	35,000.00	违规担保-商业承兑汇票
3	智得卓越 3 亿美元债担保(注 3)	公告号:2019-109	14,744.40	担保
4	YEST.CO.LTD 设备订购合同	公告号:2020-016	9,522.51	买卖合同
5	VESSEL CO.,LTD.设备订购合同	公告号:2019-236	2,883.17	买卖合同
6	株式会社テクニカルフィット设备订购合同	(2019)中国贸仲京字第 M20191432 号	570.41	买卖合同
7	桂林电气科学研究院有限公司设备订购合同	(2019)苏 0582 民初 11370 号	47.23	买卖合同
	合计		217,597.50	

注1:本公司之子公司张家港康得新光电材料有限公司(以下简称“康得新光电公司”)的15亿募集资金以定期存单的形式存托于募集资金监管行厦门国际

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

银行。2018年9月27日，厦门国际银行通过中航信托成立的单一信托计划对康得投资发放贷款，同时，康得投资利用对康得新光电公司的控制，违规以康得新光电公司存放于厦门国际银行的15亿定期存单为康得投资上述贷款提供质押担保。目前，该项借款已到期，康得投资未进行偿还。2019年5月5日，中航信托作为原告诉至北京四中院，案件编号为：（2019）京04民初458号，要求偿还其贷款本金约14.6亿元及利息、罚息、律师费、案件受理费及财产保全费等，同时要求执行质押的康得新光电公司的15亿元定期存款优先受偿。2019年12月30日，公司收到北京四中院的一审民事判决书，判定中航信托有权以康得新光电公司的募集资金存款对其进行优先受偿。2020 年 1 月 21 日，康得新光电公司已向北京高院提出上诉申请，并已完成二审诉讼费用的缴纳，目前二审尚未判决。根据一审判决结果，光电公司本期对该笔担保确认预计负债154,829.78万元。（包含贷款本金146,305.00万元，利息及罚息7,633.74万元，诉讼费等891.04万元）。

注2：恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）通过光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“信托公司”）成立的单一资金信托产品的方式，将4亿元资金向康得集团投资有限公司（以下简称“康得投资”）发放借款，同时，康得投资与信托公司签订《汇票质押合同》，将号码为0010006127650537号的5亿元商业承兑汇票向信托公司质押，用于担保上述借款。该商业承兑汇票的出票人为康得复合材料有限责任公司（以下简称“康得复材公司”），收款人为中安信科技有限公司（以下简称“中安信”），同时，康得投资利用对康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控制，违规将公司列为承兑人，并将该商票背书转让给康得投资。目前，该项借款已到期，康得投资并未进行偿还。2019年4月22日，恒丰银行作为原告，将康得投资、公司、中安信、康得复材作为被告，向北京市第四中级人民法院提起诉讼，案件编号为：（2019）京04民初426号，要求康得投资偿还4亿元的借款本金及对应利息，并要求公司支付商业承兑汇票款5亿元，用以优先清偿前述借款。2019年12月20日，北京市第四中级人民法院做出一审判决，恒丰银行有权以商业承兑汇票折价、拍卖或变卖后的价款在担保范围内享有优先受偿权，该判决并未使得公司直接承担相关偿付义务。恒丰银行未就一审判决提出上诉，一审判决目前已经生效。

2020年5月21日，恒丰银行以公司、中安信、康得复材作为被告，向廊坊市

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中院提起诉讼，案件编号为：(2020)冀10民初29号，要求三被告立即支付前述商业承兑汇票款5亿元及相关利息。截至本报告出具日，该案件尚未判决。截至审计报告日，康得复材处于申请破产阶段，公司考虑康得复材的实际偿债能力以及律师意见，本期对该笔担保确认预计负债35,000万元。

注3：债券发行人智得卓越企业有限公司（英文名称：TOP WISE EXCELLENCE ENTERPRISE CO., LTD，以下简称“智得卓越”）发行3亿美元债，期限2017年3月16日至2020年3月16日，票面年息6%，每半年支付一次，由康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保。智得卓越于2017年9月、2018年3月和2018年9月，支付三期利息共2700万美金（900万美金/期）。2019 年 3 月 18 日终，因智得卓越流动资金紧张，智得卓越未能按照约定筹措足额兑付资金，境外债券未能按期足额偿付利息，构成违约。2019年5月21日，智得卓越收到Latham & Watkins LLP律所发来的《违约及加速到期通知函》，宣布境外债券提前到期，要求智得卓越立即支付持券人境外债券的本金及利息。2019 年 6 月 12 日指定 FOK Hei Yu of FTI Consulting（Hong Kong）和John David Ayres of FTI Consulting（BVI）作为共同临时清盘人。截至审计报告日，公司考虑智得卓越及其母公司的实际偿债能力，本期对该笔担保确认预计负债14,744.40万元。

其余4-7项为买卖合同纠纷，公司预计很可能将要支付的损失金额，确认了相应的预计负债。

基于谨慎性原则，更加公允、真实的反映公司的财务状况及经营成果，公司及子公司对相关涉诉案件、担保事项进行全面自查，公司通过详细了解相关涉诉案件、担保事项的合同协议、起诉书、民事裁定书、仲裁决定等诉讼或仲裁资料， 结合公司法务部人员对涉诉案件、担保事项基本情况的说明，分析可能结果及潜在风险，根据专业律师的意见，对上述未决诉讼、对外担保等事项计提了预计负债。公司认为，根据或有事项的最新进展、公司现已知悉及所掌握的证据，上述事项计提预计负债的依据具有相当的充分性和合理性，符合相关事项已知的事实现状，且不存在不当会计调节的情形，符合《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定。但鉴于上述相关事项涉及的法律关系的特殊性、复杂性，以及本题第 1 点所述的或有事项披露的完整性、相关证据的充分性可能存在不足，公司不排除对相关预计负债所作的估计会与基本事实存在差异的可能。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、年报披露，你公司报告期内就前期定制业务模式产生的债权债务进行了重组，确认实际可收回货款金额为 2.05 亿元，最终无法收回货款金额为 4.76 亿元，并确认为信用减值损失。年审会计师无法判断上述债务重组的商业实质，以及信用减值损失的合理性。请说明上述债务重组背景、是否具备商业实质，以及信用减值损失计提的合理性。

回复：

1、债务重组背景

2018 年始，为提高资产的利用效率，加速裸眼 3D 技术的市场化，开拓裸眼 3D 市场渠道，公司与本次债务重组的客户基于对裸眼 3D 市场的良好预期对共同推进裸眼 3D 的商业化达成共识。公司利用自身的技术及产业链优势以定制化的业务模式为客户提供软硬件一体的裸眼 3D 终端产品，为保障客户的利益，终端产品所需要的原材料的供应商由客户指定。据公司了解，客户与其指定的供应商为关联关系。业务流程具体为：公司从客户指定的供应商处采购原材料经生产工艺贴合自产 3D 膜材后销售给客户，同时为客户提供软硬件一体的技术服务；产品成本包括外部供应商（该供应商由客户指定）原材料采购成本、公司自产 3D 膜材及软硬件技术成本。上述事项公司在 2018 年年报问询函回复问题 1 中有表述（具体见公告编号：2019-116）。

2019 年始，公司债项违约、债务危机爆发，公司内外部环境发生重大变化，面对极为紧张流动性及众多诉讼事项，公司发展战略被迫调整。2019 年 5 月 31 日，公司发布公告，决定自 2019 年 5 月 31 日起暂停部分面向长期布局的业务和部分盈利状况不佳的业务，包括裸眼 3D 部门。具体见《康得新复合材料集团股份有限公司关于暂停部分业务的补充公告》（公告编号：2019-119）；2019 年 10 月，公司决定终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，其中包括年产 1 亿片裸眼 3D 模组产品项目。具体见公告（公告编号：2019-203、2019-232）

基于公司经营战略的调整及流动性紧张的资金状况，公司与上述客户及供应商的合作模式的基础不再存在，公司无法在市场开拓及技术支持方面投入资源，公司及客户（包括其指定的供应商）为建立完整产业链的前瞻性投入将成为沉没成本，作为该产业链的参与方，公司与客户及其相关供应商都将承担相应损失。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为了将损失控制在合理的范围内，经各方协商签署了协议，公司在上述客户及供应商之间一揽子转移相关债务、资产，豁免相关债权，对上述产业链的债权债务进行统筹抵扣整合，实际可收回货款金额为 2.05 亿元人民币，最终无法收回货款金额为 4.76 亿元人民币，对其全额计提信用减值损失。

2、商业实质：

经公司自查，公司与上述重组参与各方不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，实施的债务重组不会产生关联交易。

公司查阅了上述客户及供应商的相关的合同、发票、出入库单据、验收单据、运输单据、记账凭证、资金单据等相关确认依据等，现有交易资料符合一般商业逻辑，该债务重组项目涉及的业务收发货真实存在，各方签署的债务重组协议所涉及的债权债务、资产金额基于上述交易的累积影响数。公司发生危机后，公司无法提供裸眼 3D 相关软件、内容、技术支持等服务，公司与客户在价格执行环节存在分歧，考虑上述因素影响后，公司与客户（含其指定供应商）签署债务重组协议，公司最终承担 4.76 亿元减值损失。

综上所述，该债务重组协议具有商业实质。

3、信用减值损失计提的合理性

根据企业会计准则第12号《债务重组》（2019）第八条的规定，采用修改其他条款方式进行债务重组的，债权人应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第四十二条的规定，企业与交易对手方修改或重新议定合同，未导致金融资产终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，应当重新计算该金融资产的账面余额，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融资产的账面余额，应当根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融资产的原实际利率（或者购买或源生的已发生信用减值的金融资产的经信用调整的实际利率）或按《企业会计准则第 24 号——套期会计》第二十三条规定的重新计算的实际利率（如适用）折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，企业应当调整修改后的金融资产账面价值，并在修改后金融资产的剩余期限内进行摊销。

公司基于债务重组协议的业务背景及其商业实质，根据相关会计准则的规

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定计提的信用减值损失具备合理性。

9、年报披露，截至审计报告日，年审会计师就你公司存贷款、往来科目获得的回函率较低，回函存在差异，虽然年审会计师实施了检查等替代审计程序，但仍未能获取充分、适当的证据，无法对上述未回函项目的期末余额实施有效的替代程序，无法判断你公司上述未回函项目所涉及金额的真实性、准确性。请年审会计师逐一说明针对存贷款、具体往来科目的函证情况，包括但不限于函证范围、数量及比例、回函数量及比例、回函差异原因、金额及涉及的函证对象情况。

回复：

年审会计师对公司存贷款、往来科目执行的审计函证情况如下：

1、相关科目函证的范围

我们在审计过程中，除由康得新（美国）有限公司、张家港康得新光电材料有限公司韩国分公司委托境外当地审计师审计外，根据财务报表整体重要性水平，结合公司财务报表科目明细的实际情况，我们选取函证科目本年发生额较大或余额较大明细进行函证（部分单独出报规模较小的子公司按其重要性发函的除外）。具体选样如下：

银行存款、长期借款、短期借款：对当期所有银行存款账户（包括零余额账户和本期内注销的账户）发函；对期末有余额的长期借款、短期借款全部发函。

应收账款、预收款项：对张家港光电年末余额在 300 万元以上（含 300 万元），对其他公司年末余额在 100 万元以上（含 100 万元）或本年交易额较大客户进行函证。

其他应收款：对年末余额在 100 万元以上（含 100 万元）或本年发生额较大的往来单位进行函证。

应付账款、预付款项：对年末余额在 100 万元以上（含 100 万元）或本年发生额较大的往来单位）进行函证。

其他应付款：考虑到部分涉及诉讼款项尚未判决或尚在上诉期，双方对款项的支付及金额存在一定的争议，我们未对此部分往来单位进行函证，除此之外，对其年末余额在 10 万元以上（含 10 万元）以及本年发生额较大往来单位进行函证。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他非流动资产：对年末余额在100万元以上（含100万元）或本年发生额较大的往来单位）进行函证。

2、函证及回函数量及比例情况

相关科目的函证及回函数量及比例情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

报表科目	发函情况				回函情况				备注
	发函数量	发函数量比例（%）	发函金额	发函金额比例（%）	回函数量	回函数量比例（%）（注1）	回函金额	回函金额比例（%）（注1）	
银行存款（含其他货币资金）	186	100.00	1,394,560.78	100.00	157	84.41	1,244,234.93	89.22	注2
应收账款	242	23.87	378,847.71	99.14	75	30.99	24,252.46	6.40	
预付款项	22	15.71	54,035.38	99.51	11	50.00	1,667.52	3.09	
其他应收款	26	11.06	304,872.32	99.80	16	61.54	225,936.28	74.11	注3
其他非流动资产	18	43.90	301,044.78	91.55	4	22.22	1,075.70	0.36	
应付账款	166	10.38	111,256.60	96.59	81	48.80	14,909.89	13.40	
预收账款	53	17.21	1,761.93	74.85	12	22.64	240.81	13.67	
其他应付款	39	4.97	50,191.49	47.17	20	51.28	260.45	0.52	
短期借款	26	100.00	460,776.58	100.00	24	92.31	405,524.58	88.01	注4
长期借款	1	100.00	145,000.00	100.00	1	100.00	145,000.00	100.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 1：回函比例系收到回函的样本数量及金额占发函数量及金额的比率；

注 2：截至本问询函回复日止，银行存款（含其他货币资金，下同）回函数量 160 家，回函数量比例为 86.02%，回函金额（收到回函，金额不符的，按发函金额统计）1,394,492.07 万元，回函金额比例为 99.9951%；

注 3：其他应收款发函金额 304,872.32 元，回函金额 225,936.28 万元，其中：康得投资集团有限公司发函金额 200,000.00 万元，已收到回函，回函不符，金额为 0 元，此处回函金额按发函金额统计。

注 4：截至本问询函回复日止，短期借款回函数量 26 家，回函数量比例为 100.00%，回函金额 460,776.58 万元，回函金额比例为 100.00%。

3、主要回函差异原因、金额及涉及的函证对象情况

单位：万元

报表科目	发函主体	函证对象	发函金额	回函金额	差异	差异原因
银行存款（包括其他货币资金）	公司	北京银行西单支行	813,880.40	0.01	813,880.39	账户在该行有联动账户业务，被归集金额为813,880.39万元
银行存款	张家港光电	北京银行西单支行	271,482.73	-	271,482.73	账户在该行有联动账户业务，被归集金额为271,482.73万元
银行存款	康得菲尔	北京银行西单支行	71,860.13	-	71,860.13	账户在该行有联动账户业务，被归集金额为71,860.13万元
银行存款	北京新功能	北京银行西单支行	63,721.12	-	63,721.12	账户在该行有联动账户业务，被归集金额为63,721.12万元
应收账款	张家港光电	北京中电科尼特机电有限公司	2,609.71	-988.16	3,597.87	开具发票后未执行订单
应收账款	张家港光电	红河中汇通科技有限公司	20,500.00	19,000.00	1,500.00	由相关机构代收 1,000 万元，作价的库存商品未交付，未到支付时点
应收账款	智得国际	UEASY (HONGKONG) CO.,LIMITED	9,882.90	-	9,882.90	未履行合同交货义务
应收账款	智得国际	ZHOUSHAN PORT INT′L TRADING (HK) LIMITED	3,638.23	-	3,638.23	未履行合同交货义务
其他应收款	公司	康得投资集团有限	200,000.00	-	200,000.00	公司对康得碳谷的20亿元股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		公司				权出资款被康得集团通过北京银行签订的现金管理协议的方式予以抽逃,公司股权被注销，康得集团未记账
其他非流动资产	张家港光电	深圳市朗奥洁净科技有限公司	5,322.72	822.72	4,500.00	已按康得新的指令打给指定相关方
其他非流动资产	张家港光电	浙江巨能环境工程有限公司	2,500.00	-	2,500.00	已按康得新的指令打给指定相关方

10、年报披露，你公司对康得碳谷的 20 亿元股权出资款被控股股东康得集团通过与北京银行签订的现金管理协议的方式予以抽逃。请说明上述事项是否构成控股股东对你公司的非经营性资金占用。

回复：

2017 年 9 月起,为推动公司“打造基于先进高分子材料的世界级生态平台”的发展战略，加速高性能碳纤维的产能建设，以满足新能源汽车、民用航空等高端工业对高性能碳纤维的增长需求，推动我国碳纤维行业发展，公司累计出资 20 亿元与控股股东康得投资集团有限公司（简称康得集团）共同投资康得碳谷科技有限公司（简称康得碳谷），持股比例 14.29%。具体见公告编号：2017-088、2017-087、2017-092。

2019 年始，公司及控股股东康得集团的债务危机爆发，康得碳谷于 2019 年 7 月 19 日召开临时股东会,审议了《关于解除康得投资集团有限公司、康得新复合材料集团股份有限公司股东资格的议案》等议案，具体见公告编号：2019-155。(2019)鲁 1082 民初 4592 号一审《民事判决书》（具体见公告 2019-200）、(2019)鲁 10 民终 2748 号终审《民事判决书》（具体见公告 2019-248）确认康得碳谷于 2019 年 7 月 19 日做出的《关于解除康得集团有限公司、康得新复合材料股份有限公司股东资格的议案》的股东会决议合法有效；康得碳谷于本判决生效之日起三日内按 2019 年 7 月 19 日《关于解除康得集团有限公司、康得新复合材料股份有限公司股东资格的议案》的股东会决议办理相关法定减资程序；驳回康得新公司要求确认康得碳谷于 2019 年 7 月 19 日做出的《关于解除康得集团有限公司、康得新复合材料股份有限公司股东资格的议案》的股东会决议无效的诉讼请求；目前，工商信息显示公司对康得碳谷科技有限公司（目前已更名为：荣成碳纤维科技有限公司）投资初始成本 20 亿元已变更为为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

0。

根据企业会计准则 22 号-金融工具确认和计量（2018）的规定，前期公司对康得碳谷 20 亿元的权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“其他非流动金融资产”项目反映。根据(2019)鲁 1082 民初 4592 号一审《民事判决书》、(2019)鲁 10 民终 2748 号终审《民事判决书》的判决事实，根据上述终审判决，公司对康得碳谷的股东权益已不存在，收取金融资产现金流量的合同权利已经终止，公司对康得碳谷 20 亿元股权出资款已被康得集团通过与北京银行签订的《现金管理业务合作协议》的方式予以抽逃，上述事项造成公司对康得碳谷股权（权益工具投资）转化为对康得集团的债权，公司具有对康得集团追索自身出资款项的权利。

康得集团为公司控股股东，双方属关联方关系。康得集团通过与北京银行签订的《现金管理业务合作协议》的方式予以抽逃公司对康得碳谷 20 亿元股权出资款至康得集团的账户事实上形成对公司的非经营性资金占用、构成关联交易。

11、请结合目前的债务违约、大额亏损、银行账户被冻结、大量诉讼、被立案调查等事项，说明你公司持续经营能力是否存在重大不确定性，并充分提示面临的各项风险。

回复：

1、持续经营能力

因公司债务违约，债务危机爆发，公司声誉和信用度受到较大影响；银行账户及重要资产被司法冻结，公司涉及多起诉讼进入执行阶段，本报告年度公司出现大额亏损，截止本问询函回复日，尚有三项立案调查未做出最终处罚决定。上述这些事项或情况，表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

为帮助公司摆脱困境，解决债务危机以及适应未来发展的需要，管理层推出一系列举措，包括组织内部自查、积极应诉起诉、优化组织架构及各部门职能，以及持续推动公司业务协同工作和资源整合，开源节流，降本增效，寻求引入战略投资者等，多途径寻求解决方案，力争早日推动公司回归发展正轨。具体如下：

（1）积极化解债务危机

在属地政府部门的协调下，积极与多方债权人沟通，协商延期还款或调整后

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

续债务偿还等方式进行债务重整。同时，就筹资安排与多方进行沟通，全力以赴地推进偿债资金及补充流动资金的筹集事务。但债务重整事项受多重因素的影响，目前仍存在不确定性。

（2）降本增效，提升盈利能力

目前，公司仍保持持续的生产经营，公司将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购，降低运营成本，认真做好增收节支工作，努力改善公司财务状况，确保公司生产运营资金的需求，以保证持续经营的稳定性。

（3）加强款项回收，持续改善现金流

通过加强应收账款的催收力度，适当缩短应收账款账龄，并对个别形成坏账的单位采取诉讼等措施。通过应收款项的强化回收，持续改善现金流，确保公司生产运营资金的需求。

（4）立足核心，调整产业结构，聚焦主营业务

公司关闭了大屏触控和大屏整机两个亏损的非核心业务板块；公司暂停了裸眼3D前沿布局业务板块缩减至适度规模，以图后期发展；公司关停了北京工厂，将整个生产制造集中至张家港地区，统筹整合优化；产业结构调整后，公司产品结构和业务结构得到了很大的优化，一方面，进一步集中资源拓展主营业务，提升主营业务的盈利能力；另一方面，公司还将积极扩展其他蓝海业务，进而提升公司的市场竞争力，增强抵御风险的能力。

（5）紧抓新机遇，布局新项目

在国际贸易争端的大环境下，高分子材料国产替代趋势明显，公司将努力把握机会，扩占市场份额；5G和新能源汽车快速发展带来了巨大市场机遇，公司布局了5G通讯LCP材料、5G终端防衰减膜材料、替代喷漆的高分子高端装饰材料、替代玻璃的高分子膜材料、智能防窥显示产品等新项目，拓展新业务，确保企业持续健康稳步发展。

面临困境，公司及全体康得新人展现出顽强的生命力，目前公司生产经营持续，核心团队及核心客户稳定。

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》第六条第二款：“企业正式决定或被迫在当期或将在下一个会计期间进行清算或停止营业的，则表明以持续经营为基础编制财务报表不再合理。根据《<企业会计准则第 30 号——财务报

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表列报>应用指南》第三部分（二）：“企业如果存在以下情况之一，则通常表明其处于非持续经营状态：①企业已在当期进行清算或停止营业； ②企业已经正式决定在下一个会计期间进行清算或停止营业； ③企业已确定在当期或下一个会计期间没有其他可供选择的方案而将被迫进行清算或停止营业。根据财政部《关于印发<规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定>的通知》（以下简称 17 号文）与《关于印发<企业破产清算有关会计处理规定>的通知》（以下简称 23 号文），对即将关闭出清的“僵尸企业”以及破产企业以非持续经营为前提编制列报财务报表。

公司目前尚无经决策通过的主营业务处置方案、整体性停止营业方案及破产重整或清算方案。公司仍将以持续经营为前提编制列报财务报表，公司仍具备持续经营的能力。

2、面临的风险

因公司债务违约，债务危机爆发，公司声誉和信用度受到较大影响；银行账户及重要资产被司法冻结，公司涉及多起诉讼进入执行阶段，本报告年度公司出现大额亏损，截止本问询函回复日，尚有三项立案调查未做出最终处罚决定。上述这些事项或情况，均对公司正常生产经营产生重大负面影响，公司面临如下风险：

1）与持续经营相关的风险

公司于 2019 年 1 月 22 日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》，于 2019 年 7 月 5 日收到证监会下发的（处罚字【2019】90 号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》，2020年 6 月28日证监会下发的（处罚字【2020】56号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》（下称“《事先告知书》”）对公司涉嫌虚增利润、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易等情况予以事先告知，于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》，截止本公告日，证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并发出 《行政处罚决定书》，其他权力机关的立案调查也未有最终结论。同时，受债务违约事件影响，公司目前大部分银行账户及重要资产被司法冻结并面临诉讼。上述事项可能对康得新公司持续经营能力产生负面影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2）客户及市场份额流失的风险

因公司资金紧张，可用于生产及采购的资金紧缺，进而导致设备生产负荷下降，影响经营业绩；也因公司目前面临的不确定因素，客户对公司的稳定运行和交货信心降低；进而有可能导致公司在预涂膜、光学膜等领域出现客户流失、市场份额下降的情况，甚至导致经营亏损。公司董事会及管理层将积极维护主营业务持续，保护核心业务及核心客户稳定。

3）核心竞争力受损失的风险

因公司目前面临的困境，不排除会出现核心团队人员流失、研发能力下降、以及专利技术丧失等情况，进而将影响公司在高分子材料领域的研发及生产能力，导致公司核心竞争力受损失。

4）重大违法强制退市的风险

公司于 2019 年 1 月 22 日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》（编号：苏证调字 2019003 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查，2019 年7月5日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书事先告知书》。具体情况请参见公司于2019 年7月5日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2019-143）、2020年6月28日证监会下发的（处罚字【2020】56号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》（公告编号：2020-128）。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票存在终止上市的风险。截止本公告日，公司尚未收到中国证监会立案调查所涉事宜的最终调查结论，公司将对其进展情况进行持续披露。

特此回复。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn